

BAIL DE COLOCATION

Logement Meublé

I. Désignation des parties

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

Lanos Ophélie née le 05/11/1991 à Rennes résidant au 56 rue du castagnier – 14
123 Cornelles le Royal

ci-après dénommé " **le bailleur** ", d'une part,

ET

BLANCHARD Nélina né(e) le 16/06/2004 à ST MALO
résidant au 10 rue la ville et fleurs 35120 HIREL

ci-après dénommé " **le colocataire** ", d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

II/ DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOGEMENT:

A. Consistance du logement

Le bailleur donne à loger au colocataire, qui accepte, les locaux meublés situés au 8 rue des carmes à Caen (2^e étage gauche), chambre n° 3, dans un Immeuble collectif construit de 1949 à 1974, soumis au régime de la copropriété.

La surface du logement est de 64,98m², le logement est composé de 4 pièces principales (3 chambres 1 pièce de vie).

Le logement est équipé :

D'un séjour/salle à manger, d'une cuisine équipée (Plaques de cuisson, Four, Micro-onde, frigo), d'une arrière-cuisine, d'une salle de bain avec douche et évier, d'une toilette indépendant et un balcon.

Le logement dispose d'un accès Wifi ainsi que d'une télé proposant les chaînes d'un abonnement de base orange.

Le chauffage est collectif à l'immeuble la répartition de la consommation est effectuée au prorata du nombre de tantième détenus dans la Copropriété. La production d'eau chaude sanitaire individuelle au logement. Eau chaude et chauffages sont compris dans le forfait de charges payés par le Colocataire.

Le colocataire bénéficie d'un usage unique de sa chambre, les parties communes du logement à savoir : cuisine, arrière-cuisine, séjour, salle de bain et toilettes sont à usage commun.

La Télé, machine à laver, Micro-onde, four, plaques de cuisson et frigo sont des équipements communs.

Le colocataire dispose d'un accès au local vélo de la copropriété.

B. Destination des locaux :

Les locaux objets des présentes sont loués à titre de résidence principale.

III/ DURÉE DE LA LOCATION

La présente location est consentie pour une durée de un an, à compter du 20/07/2025 pour se terminer le 19/07/2026

Le colocataire pourra quitter les locaux objets des présentes à tout moment, après un préavis d'un mois, notifié au bailleur par Lettre à Accusé de Réception (LAR) la date de réception faisant fois pour le départ du préavis.

Le bailleur pourra mettre fin aux présentes par LAR, trois mois avant la date du renouvellement. A défaut, le présent bail est renouvelé d'année en année automatiquement et sans nécessité de formalité.

IV/ CONDITIONS FINANCIERES

A. LOYER

Le montant mensuel du loyer est de trois cent quatre vingt euros (380.00) euros.

Le colocataire s'engage à verser, ce jour, la somme de trois cent quatre vingt (380.00) euros dont le bailleur donne quittance.

En cas de renouvellement automatique du présent bail d'année en année, le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'IRL publié par l'INSEE. L'indice de référence est 142,06 du dernier trimestre de l'année 2023

B. CHARGES

1. Modalité de règlement des charges récupérables

Un forfait mensuel de charges est prévu et devra être payé chaque mois en sus du loyer. Il comprend les charges d'eau, d'électricité, de chauffage, de copropriété, d'abonnement internet.

Les options internet/TV contractées directement par le colocataire ne sont comptabilisées dans le forfait de charges, toute option(s) ou abonnement(s) supplémentaire souscrits par le colocataire lui seront directement refacturés par le bailleur.

2. Montant du forfait de charge :

La provision mensuelle ou le forfait, au jour de la conclusion du présent bail, est fixée à trente cinq (35) euros par mois.

Le colocataire déclare dès à présent accepter toute charge nouvelle qui serait créée par le législateur ou par l'assemblée générale de copropriété.

MB

3. Modalités de révision du forfait de charges :

Chaque année, à la date anniversaire des présents, le forfait pour charge pourra être augmenté après décompte justifié par le bailleur.

C. Modalités de paiement

Les paiements du loyer et du forfait de charges seront effectués simultanément par le colocataire mensuellement. Entre le 1 et 5 du mois par virement bancaire. Soit quatre cent quinze (415€) euros à régler pour un mois complet se détaillant de la manière suivante :

LOYER : 380 €

CHARGES : 35€

VI/ Taxe d'habitation

Le bailleur informe l'administration fiscale de l'arrivée de nouveaux colocataires.

La taxe d'habitation est due par l'ensemble des colocataires possédant un bail sur le logement au 01 janvier de chaque année.

La taxe d'habitation sera envoyée directement par le service des impôts aux colocataires, dans le cas où un seul des colocataires recevrait la taxe d'habitation globale de l'appartement celui-ci sera en droit de demander aux autres colocataires présents au 01 Janvier le règlement de leur quote-part sur la taxe d'habitation. Dans le cas où le bailleur recevrait la taxe d'habitation cette dernière sera divisée par le nombre de colocataires présents au 01 Janvier et exigée auprès de chacun d'entre eux.

VI/ CONDITIONS GENERALES

La présente location est faite aux charges et conditions suivantes :

Le bailleur s'engage à :

1. Délivrer au colocataire, les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que de laisser les équipements mentionnés au contrat, en bon état de fonctionnement.
2. Assurer au colocataire, la jouissance paisible des locaux loués ; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée à raison des voies de fait dont les autres colocataires, occupants de l'immeuble ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du colocataire des présents.

MB

3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.
4. Ne pas diminuer les prestations convenues dans les présentes en dehors des cas de force majeure.
5. Remettre gratuitement une quittance au colocataire lorsqu'il en fait la demande.
6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le colocataire effectue un paiement partiel.

Le colocataire s'engage à:

1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.
2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au bail. En particulier, il s'engage le cas échéant, à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Il s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.
3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail dans les locaux et causés par son fait ou le fait des personnes qu'il a introduit dans le logement.
4. Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
5. Ne pas céder le bail, ni sous-louer le local sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du présent bail, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux.
7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur. En cas de méconnaissance par le colocataire de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du colocataire ou

conserver les transformations effectuées, sans que le preneur ne puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés.

Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais du colocataire, la remise immédiate des lieux en l'état.

8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de colocataire notamment incendie et dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.

9. Faire entretenir une fois par an les équipements individuels de chauffage, de gaz, d'eau et en justifier à première demande du bailleur.

10. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du bail conformément à l'article 1724 du Code civil. Si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des charges, sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le colocataire aura été privé.

11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur, sauf les jours fériés.

13. Laisser l'accès aux parties communes aux autres colocataires ainsi qu'aux services d'entretien mandatés par le bailleur.

14. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement, notamment la taxe d'habitation, de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le preneur devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le bailleur pourrait être tenu responsable.

15. Ne pas déménager, sans s'être conformé à ses obligations, ni sans avoir auparavant présenté au bailleur les quittances justifiant du paiement de la taxe d'habitation prévue par l'article 1686 du CGI.

16. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.

17. Respecter l'intimité des autres colocataires et s'assurer du bon fonctionnement de la cohabitation

18. Respecter toute personne mandatée par le bailleur intervenant dans le cadre de l'entretien du logement.

VII/ DÉPÔT DE GARANTIE

Le colocataire devra verser au bailleur le jour de la prise de possession des lieux une somme de sept cents soixante (760) euros par chèque à titre de dépôt de garantie pour répondre des dégâts qui pourraient être causés aux objets garnissant les lieux loués ainsi qu'aux différentes charges et consommations

Il ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au paiement du loyer. Cette somme sera remboursée à la fin de la location, éventuellement déduction faite des dégâts et de la perte des objets.

Le remboursement du dépôt de garantie sera effectué dans un délai d'une semaine à compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par le preneur au titre des charges du nettoyage ou de réparations.

Si le dépôt de garantie s'avère insuffisant, le colocataire s'engage à parfaire la somme après inventaire de sortie. Le solde devant être impérativement réglé.

VIII/ ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire et un inventaire des meubles seront établis à l'entrée du preneur et feront l'objet d'un pointage en fin de location.

Ils sont annexés au présent contrat et signé par le bailleur et le colocataire. Tout dégât constaté fera l'objet d'une réparation dans les conditions prévues dans le présent.

IX/ CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE

Modalités de résiliation de plein droit du contrat : Il est prévu que le bail sera résilié immédiatement et de plein droit dans les cas suivants, si bon semble au bailleur :

- 1) Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement du loyer ou des charges (qu'il s'agisse des provisions ou de la régularisation annuelle) aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie
- 2) Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire
- 3) Troubles du voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le colocataire devra immédiatement quitter les lieux sans qu'une offre de paiement ou d'exécution de ses obligations ne puisse faire obstacle à la résiliation du contrat. Si le locataire refusait de quitter les locaux, il suffirait d'une simple ordonnance de référé pour constater la résiliation du bail et engager la procédure d'expulsion du colocataire.

Il est enfin précisé que le colocataire est tenu des obligations du présent bail jusqu'à libération effective des lieux.

A titre de clause pénale, le colocataire accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au bailleur une somme égale à 20 % des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes.

- La dite clause pénale sera applicable dans un délai de huit jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.
- En cas de retard dans la libération des lieux après réception du congé ou expiration du contrat, le colocataire, quels que soient ses motifs, devra une astreinte par jour de retard calculée sur la base de trois fois le loyer journalier en cours à la date du départ. Cette indemnité n'ouvrira aucun droit de maintien dans les lieux au colocataire, et elle sera acquise au bailleur à un titre d'indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

XII/ CLAUSE DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

Le Colocataire accepte que lui soit envoyé électroniquement le bail signé, les quittances de loyer et les états des lieux.

XII. Annexes

Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

A. Un extrait du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges

B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

- un diagnostic de performance énergétique ;
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante ;
- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité.

C. Un état des lieux des parties communes et un état des lieux des parties privatives.

D. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

E. Un plan du logement permettant l'attribution des chambres.

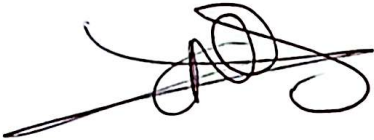
XIII/ ÉLECTION DE DOMICILE ET SIGNATURE

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le colocataire dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à CAEN le 20/07/2025—

En deux exemplaires dont un est remis au colocataire

Signature Bailleur

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Signature Colocataire

A handwritten signature in black ink, featuring the letters 'MB' followed by a horizontal line and a small flourish.

MB